



P U T U S A N

Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
HENDRIK SETIAWAN BIN (alm) ABDUL HALIM;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 32
Tahun / 29 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-
laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp.
Agraria 2 Gg. 4A RT.024/RW.002 Kel. Basirih
Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov.
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta
(Sopir);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2026 sampai dengan tanggal 18 Mei 2026;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2026 sampai dengan tanggal 07 Mei 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2026 sampai dengan tanggal 16 Juni 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2026 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2026 sampai dengan tanggal 22 Juli 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Juli 2026 sampai dengan tanggal 20 September 2026;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat yaitu : Frendika Suda Utama, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1002/Pdt.Sus-LH/2026/PN Sby tertanggal 15 Juli 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby tanggal 23 Juni 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby tanggal 23 Juni 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Setiawan Bin (alm) Abdul Halim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan, *menyalagunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendrik Setiawan Bin (alm) Abdul Halim** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino, type FG1JKBBGJL (FG210JL), warna Hijau, nopol: L-8425-ND, Noka: MJFEG1JLP5JB11569, Nosin: J08CFJ12503.

2. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Hino, type FG1JKBBGJL (FG210JL), warna Hijau, nopol: L-8425-ND, atas nama pemilik HUSAINI

3. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Truck Hino.

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 huruf a Jo Pasal 134 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga agar status dari barang bukti di atas: **Dikembalikan Kepada yang Berhak yaitu Saksi Agung Hariyono.**

4. BBM jenis Bio Solar total kurang lebih sekitar 700 Liter.

5. 1 buah HP merek iPhone XR, warna Hitam, IMEI 1: 353055101254560, IMEI 2: 353055101229984 yang didalamnya terdapat gambar kode barcode pertamina kendaraan nopol: L-8425-ND, nopol: DK-8166-JS, nopol: DA-8932-ZJ.

6. 1 buah HP merek OPPO A16, warna Silver, IMEI 1: 865944056172797, IMEI 2: 865944056172789 yang didalamnya terdapat gambar kode barcode pertamina kendaraan nopol: L-8425-ND, nopol: DK-8166-JS, nopol: DA-8932-ZJ.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar status dari barang bukti diatas: **Dirampas Untuk Negara.**

7. 1 (satu) buah flashdisk Merk Kingston DT108 ukuran 8 Gb yang berisikan 4 file video rekaman CCTV di SPBU Pertamina 54.601.112 – Raya Margomulyo Jl. Margomulyo No. 30, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya dan SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak, Kec. Krembangan, Kota Surabaya.

Berdasarkan Pasal 133 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar status dari barang bukti diatas: **Tetap Terlampir dalam berkas perkara).**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Advokat Terdakwa tertanggal 27 Agustus 2026 yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya serta

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja sebagai sopir untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Advokat Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Advokat Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pledoinya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-2138/06/2026 tanggal 18 Juni 2026 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRIK SETIAWAN Bin (alm) ABDUL HALIM** pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 10.17 WIB atau pada suatu waktu pada bulan April 2026, atau pada suatu waktu dalam tahun 2026, bertempat di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo No. 30 Kec Asemrowo Kota Surabaya atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara, "*menyalagunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disbusidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa, Tanggal 14 April 2026 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa **Hendrik Setiawan Bin (alm) Abdul Halim** selaku sopir kendaraan Truck Hino Type FG1JKBPBGJL (FG210JL) warna Hijau No Pol: L-8425-ND, Noka: MJEFG1JLP5JB11569, Nosin: J08CFJ12503 yang sudah dimodifikasi tanki pengisian BBMnya tiba di Surabaya dengan menggunakan kapal, kemudian sesampainya di Surabaya Terdakwa melakukan pengisian BBM Biosolar di 2 (dua) SPBU di wilayah Surabaya
- selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 April 2026 sekira pukul 08.49 WIB Terdakwa **Hendrik Setiawan Bin (alm) Abdul Halim** melakukan pengisian BBM Biosolar di SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya, kemudian Terdakwa turun dari truck dan Saksi Oky Saputra selaku operator pompa bensin SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya menanyakan terakit barcode untuk mengisi BBM Biosolar, kemudian Terdakwa **Hendrik Setiawan Bin (alm) Abdul Halim** menunjukukan kode barcode DK-8166-JS kepada Saksi Oky Saputra untuk di scan menggunakan mesin EDC dengan hasil bahwa kode tersebut tidak sesuai dengan Plat nomer dari Truck Hino Type FG1JKBPBGJL (FG210JL) warna Hijau No Pol: L-8425-ND, Noka: MJEFG1JLP5JB11569, Nosin:

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J08CFJ12503, tetapi Saksi OKY SAPUTRA tidak melakukan pengecekan apakah nomor polisi pada barcode Pertamina yang di tunjukkan Terdakwa **Hendrik Setiawan Bin (alm) Abdul Halim** sudah sesuai dengan kendaraan yang akan diisikan BBM Biosolar tersebut, kemudian dilakukan pengisian BBM Biosolar sebanyak 200 liter yang mana 100 liter dimasukkan kedalam tangki utama yang berada di bagian kiri depan truck dan 100 liter dimasukkan kedalam tangki modifikasi yang berada di bagian kiri belakang truck, kemudian sekira pukul 10.01 WIB Terdakwa **Hendrik Setiawan Bin (alm) Abdul Halim** melakukan pengisian lagi di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo No. 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan Saksi ANDRIANSYAH DWI BIMANTARA selaku operator pompa bensin SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo No. 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya menanyakan terkait barcode untuk mengisi BBM Biosolar, kemudian Terdakwa **Hendrik Setiawan Bin (alm) Abdul Halim** menunjukan kode barcode DA-8932-ZJ untuk di scan menggunakan mesin EDC dengan hasil bahwa kode tersebut tidak sesuai dengan Plat nomer dari Truck yang dibawa Terdakwa, kemudian dilakukan pengisian BBM Biosolar sebanyak 200 liter yang dimasukkan kedalam tangki modifikasi yang letaknya pada sebelah kiri belakang Truck Hino berwarna hijau tersebut

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa **Hendrik Setiawan Bin (alm) Abdul Halim** melakukan pengisian BBM Biosolar di SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya, kemudian Terdakwa **Hendrik Setiawan Bin (alm) Abdul Halim** melakukan transaksi dengan menunjukan kode barcode L-8425-ND yang sesuai dengan Nopol pada Truck Hino warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa untuk di scan menggunakan mesin EDC kepada Saksi Thoifurrohman selaku Operator pompa bensin SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya, kemudian dilakukan pengisian BBM Biosolar sebanyak 200 liter yang dimasukan kedalam tangki modifikasi yang ada dibagian belakang sebelah kiri truck yang mana Saksi THOIFURROHMAN tidak mengetahui bahwasannya tangki tersebut merupakan tangki modifikasi.

- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 April 2026 sekira pukul 10.17 WIB Terdakwa melakukan pengisian BBM Biosolar di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo No. 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya, kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan menunjukan kode barcode L-8425-ND yang sesuai dengan Nopol pada Truck Hino warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa untuk di scan menggunakan mesin EDC kepada Saksi

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNAENI selaku Operator pompa bensin SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo No. 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya kemudian dilakukan pengisian BBM Biosolar sebanyak 200 liter yang dibayar dengan harga Rp 1.360.000.00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam tangki modifikasi yang ada dibagian belakang sebelah kiri truck yang mana Saksi Kusnaeni tidak mengetahui bahwasannya tangki tersebut merupakan tangki modifikasi

- Bahwa tanpa adanya izin Usaha Niaga BMM Terdakwa melakukan modifikasi Tanki pada Truck Hino Type FG1JKBPBGJL (FG210JL) warna Hijau No Pol: L-8425-ND, Noka: MJEFG1JLP5JB11569, Nosin: J08CFJ12503 untuk dapat memuat BBM Biosolar yaitu dengan tujuan terdakwa jual Kembali kepada Sdr. Suladi (DPO) selaku pemilik Truck Hino Type FG1JKBPBGJL (FG210JL) warna Hijau No Pol: L-8425-ND, Noka: MJEFG1JLP5JB11569 dengan harga Rp 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per literanya yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus) perliteranya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yoda Galih Banuaji dari PT. Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa kegiatan niaga BBM yang tujuannya mendapatkan margin/keuntungan dari jual beli Adalah merupakan perbuatan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang merupakan bagian dari kegiatan usaha hilir yakni niaga BBM yang wajib dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetnag Cipta Kerja, yang berbunyi "*kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah Pusat*".

- Bahwa Terdakwa **Hendrik Setiawan Bin (alm) Abdul Halim** dalam hal melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah tidak memiliki izin usaha niaga dari pemerintah, dan tidak dilengkapi dengan penugasan dari Badan Pengaturan atau dapat berkontrak Kerjasama dengan Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga dari pemerintah dan penugasan dari Badan Pengatur sehubungan dengan jenis BBM pertalite yang merukakan jenis BBM Khusus penugasan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa berhasil di amankan oleh Saksi Bayu Samodro K.W dan Saksi

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Adhi Irana selaku petugas kepolisian resor Pelabuhan Tanjung Perak di Pelabuhan Kalimas Pos 3 Tanjung Perak Surabaya dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Type FG1 JKBP BGJL warna hijau
Nopol: L-8425-ND No Rangka: MJEFG1JLP5JB11569, Nosin: J08CFJ12503
- 1 (satu) lembar STNK Truck Hino Type FG1 JKBP BGJL warna hijau
Nopol: L-8425-ND atas nama pemilik Husaini.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan Truck Hino,
- BBM jenis Bio Solar total kurang lebih 700 liter,
- 1 (satu) buah HP merk Iphone XR warna hitam yang didalamnya terdapat kode barcode pertamina kendaraan dengan Nopol L-8425-ND, Nopol: DK-8166-JS, Nopol: DA-8932-ZJ.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A 16 warna Silver yang didalamnya terdapat Gambar Kode Barcode Pertamina kendaraan Nopol: L-8425-ND, Nopol: DK-8166-JS, Nopol: DA-8932-ZJ

Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa dengan Advokatnya menyatakan tidak mengajukan perlawanan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Bayu Adhi Irana, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2026 sekitar pukul 00.30 WIB di Pos 3 Pelabuhan Kalimas Kota Surabaya;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan telah melakukan aktifitas berupa pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis Bio Solar yang tidak menggunakan Kode Barcode sesuai dengan nomor Polisi kendaraan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Agus Cahyono karena telah melakukan pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis Bio Solar menggunakan Barcode kendaraan lain untuk membeli solar di SPBU, yang mana BBM jenis Bio Solar yang dibeli ditampung di 2 (dua) buah tangki modifikasi yang dipasang di kendaraan truck tersebut;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Terdakwa Rudi Agus Cahyono tersebut kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap Handphone yang digunakan Terdakwa Rudi Agus Cahyono untuk menyimpan barcode tersebut, yang mana didalam percakapan whastapp terdapat beberapa Barcode yang sama untuk digunakan melakukan pengisian BBM Bio Solar yang dikirim kepada Terdakwa yang ternyata juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa sedang selesai membantu rekannya yaitu Terdakwa Rudi Agus Cahyono melakukan pembongkaran muatan yang ada di kendaraan Truck Nissan Euro Type PKD 211KHR warna merah Nomor Pol.: AG-9188-EG di Pos 3 Pelabuhan Kalimas Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saat dimintai keterangan ditempat didapatkan keterangan bahwa Terdakwa memang menerima beberapa barcode untuk pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar melalui chat whatsapp dari Terdakwa Rudi Agus Cahyono, yang mana barcode tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk membeli dan mengisi sebanyak 200 Liter di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) kali dan SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dilakukan pengecekan riwayat transaksi dan rekaman CCTV ke SPBU yang disebutkan maka benar adanya keterangan yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa selaku sopir kendaraan Truck Hino Type FG1 JKBP BGJL warna Hijau Nomor Pol: L-8425-ND yang membawa muatan dari Banjarmasin ke surabaya dengan menggunakan Kapal dimana tiba di Surabaya pada hari Selasa Tanggal 14 April 2026 sekira jam 07.00 WIB. Kemudian sesampai di Surabaya Terdakwa melakukan pengisian BBM Bio

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar di 2 (dua) SPBU di wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yaitu :

- Di SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira pukul 08.49 Wib dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan No Pol: DK-8166-JS (tidak sesuai dengan plat nomor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana sebanyak Kurang lebih 100 Liter dimasukan di Tangki utama truck dan sebanyak kurang lebih 100 Liter dimasukan kedalam tangki modifikasi yang ada di truk.
- Di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira pukul 10.01 Wib dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan No Pol: DA-8932-ZJ (tidak sesuai dengan plat nomor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk.
- Di SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekira pukul 17.30 Wib dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan No Pol: L-8425-ND (sesuai dengan plat nomor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk.
- Di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 10.17 Wib dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan No Pol: L-8425-ND (sesuai dengan plat nomor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk.
- Bahwa di truck Nomor Pol.: L-8425-ND yang dikendarai Terdakwa terdapat 3 (tiga) tangki bahan bakar minyak, yang mana 1 (satu) tangki adalah tangki utama yang terhubung dengan mesin kendaraan dengan kapasitas kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) liter, sedangkan 2 (dua) tangki adalah tangki modifikasi untuk menampung BBM Bio Solar, dimana kapasitas masing-masing tangki tersebut sebanyak $\pm$ 490 liter (total 2 (dua) tangki sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) liter). Lalu dari Handphone Terdakwa di galery foto beberapa (tiga barcode yang sering digunakan) ditemukan foto barcode kendaraan truk untuk pengisian bahan bakar minyak Bio Solar;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak sekitar bulan September 2025;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Bayu Samodro K.W., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2026 sekitar pukul 00.30 WIB di Pos 3 Pelabuhan Kalimas Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan telah melakukan aktifitas berupa pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis Bio Solar yang tidak menggunakan Kode Barcode sesuai dengan nomor Polisi kendaraan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Agus Cahyono karena telah melakukan pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis Bio Solar menggunakan Barcode kendaraan lain untuk membeli solar di SPBU, yang mana BBM jenis Bio Solar yang dibeli ditampung di 2 (dua) buah tangki modifikasi yang dipasang di kendaraan truck tersebut;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Terdakwa Rudi Agus Cahyono tersebut kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap Handphone yang digunakan Terdakwa Rudi Agus Cahyono untuk menyimpan barcode tersebut, yang mana didalam percakapan whastapp terdapat beberapa Barcode yang sama untuk digunakan melakukan pengisian BBM Bio Solar yang dikirim kepada Terdakwa yang ternyata juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa sedang selesai membantu rekannya yaitu Terdakwa Rudi Agus Cahyono melakukan pembongkaran muatan yang ada di kendaraan Truck Nissan Euro Type PKD 211KHR warna merah Nomor Pol.: AG-9188-EG di Pos 3 Pelabuhan Kalimas Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saat dimintai keterangan ditempat didapatkan keterangan bahwa Terdakwa memang menerima beberapa barcode untuk pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar melalui chat whatsapp dari Terdakwa Rudi Agus Cahyono, yang mana barcode tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk membeli dan mengisi sebanyak 200 Liter di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) kali dan SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dilakukan

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan riwayat transaksi dan rekaman CCTV ke SPBU yang disebutkan maka benar adanya keterangan yang diberikan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa selaku sopir kendaraan Truck Hino Type FG1 JKBP BGJL warna Hijau Nomor Pol: L-8425-ND yang membawa muatan dari Banjarmasin ke Surabaya dengan menggunakan Kapal dimana tiba di Surabaya pada hari Selasa Tanggal 14 April 2026 sekira jam 07.00 WIB. Kemudian sesampai di Surabaya Terdakwa melakukan pengisian BBM Bio Solar di 2 (dua) SPBU di wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yaitu :

- Di SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira pukul 08.49 Wib dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan No Pol: DK-8166-JS (tidak sesuai dengan plat nomor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana sebanyak Kurang lebih 100 Liter dimasukan di Tangki utama truck dan sebanyak kurang lebih 100 Liter dimasukan kedalam tangki modifikasi yang ada di truk.
- Di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira pukul 10.01 Wib dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan No Pol: DA-8932-ZJ (tidak sesuai dengan plat nomor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk.
- Di SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekira pukul 17.30 Wib dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan No Pol: L-8425-ND (sesuai dengan plat nomor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk.
- Di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 10.17 Wib dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan No Pol: L-8425-ND (sesuai dengan plat nomor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk.
- Bahwa di truck Nomor Pol.: L-8425-ND yang dikendarai Terdakwa terdapat 3 (tiga) tangki bahan bakar minyak, yang mana 1 (satu) tangki adalah tangki utama yang berhubungan dengan mesin kendaraan dengan

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



kapasitas kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) liter, sedangkan 2 (dua) tangki adalah tangki modifikasi untuk menampung BBM Bio Solar, dimana kapasitas masing-masing tangki tersebut sebanyak $\pm$ 490 liter (total 2 (dua) tangki sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) liter). Lalu dari Handphone Terdakwa di galery foto beberapa (tiga barcode yang sering digunakan) ditemukan foto barcode kendaraan truk untuk pengisian bahan bakar minyak Bio Solar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak sekitar bulan September 2025;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rudi Agus Cahyono Bin Alm. Sutrisno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sopir sejak sekitar bulan Oktober Tahun 2025 dan pimpinan Terdakwa Sdr. Suladi selaku pemilik armada truk;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak saat Terdakwa melakukan pengisian BBM armada truk Saksi jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG, yang mana saat itu barcode yang Saksi gunakan untuk pembelian BBM Biosolar tersebut bukan untuk armada truk tersebut, kemudian BBM Biosolar Saksi masukkan di dua tangki modifikasi yang terpasang di truk tersebut pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekitar jam 10.43 WIB di SPBU Pertamina 54.601.95 Jl. Jakarta Kec. Pabean Cantian kota Surabaya;
- Bahwa Cara Saksi melakukan pengisian BBM Biosolar di tangki modifikasi yang terpasang pada armada truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG tersebut yaitu dengan cara awalnya Saksi mengisi BBM truk di SPBU Pertamina Jl. Alun-alun Priok Nomor 2 Kec. Krembangan kota Surabaya dengan menggunakan kode barcode DA-8131-TPG sebanyak $\pm$ 200 liter, yang mana kode barcode DA-8131-TPG tersebut bukan peruntukan untuk armada truk jenis Nissan Euro Type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG, selanjutnya BBM sebanyak $\pm$ 200 liter tersebut Saksi masukkan kedalam tangki utama sebanyak $\pm$ 143.820 liter dan Saksi masukkan kedalam tangki modifikasi sebanyak $\pm$ 56.170 liter, selanjutnya Saksi mengisi lagi di SPBU Pertamina 54.601.95 Jl. Jakarta Kec. Pabean Cantian kota Surabaya dengan menggunakan kode barcode E-8635-BA yang mana kode barcode tersebut bukan peruntukan truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol AG-9188-EG, dan saat itu Saksi isi sebanyak ± 200 liter dan Saksi masukkan di tangki modifikasi seluruhnya;

- Bahwa truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG tersebut milik Sdr. Suladi;
- Bahwa Saksi melakukan pengisian tangki modifikasi yang terpasang di truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG tersebut sejak Saksi membawa truk tersebut sekitar bulan Oktober 2025;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang melakukan pemasangan tangki modifikasi pada truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG tersebut, karena saat pertama kali Saksi membawa sudah terpasang tangki modifikasi tersebut;
- Bahwa Sdr. Suladi selaku pemilik truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG tersebut mengetahui jika ada tangki modifikasi yang terpasang pada truk tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dipasang tangki modifikasi pada truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG tersebut untuk melakukan pembelian BBM di Surabaya kemudian sampai di Banjarmasin isi tangki modifikasi tersebut di keluarkan dan ditampung, selanjutnya dijual lagi kepada sesama sopir truk di Banjarmasin;
- Bahwa BBM yang Saksi isikan pada tangki modifikasi yang terpasang pada truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG tersebut yaitu jenis BBM Biosolar;
- Bahwa harga BBM jenis Biosolar yang Saksi isikan pada tangki modifikasi yang terpasang pada truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG tersebut dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) / liter;
- Bahwa BBM jenis Biosolar yang dibeli dan diisi oleh Saksi kedalam tangki modifikasi yang terpasang pada truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG tersebut merupakan jenis BBM Subsidi;
- Bahwa kode barcode DA-8131-TPG dan E-8635-BA yang digunakan untuk pembelian BBM yang Saksi isikan pada tangki modifikasi yang terpasang pada truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG tersebut milik teman Saksi sesama sopir yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengisian dengan kode barcode DA-8131-TPG dan E-8635-BA tersebut sudah dilakukan pengecekan oleh

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas SPBU, setelah petugas SPBU mengetahui adanya ketidaksesuaian antara kode barcode dengan Nopol truk yang akan diisi selanjutnya petugas SPBU memberitahu Saksi, selanjutnya Saksi bilang kepada petugas SPBU “sudah biasa ae” kemudian petugas SPBU paham dan langsung melakukan pengisian, setelah selesai melakukan pengisian petugas SPBU Saksi berikan tips sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjual BBM Biosolar tersebut kepada Sdr. Suladi di Banjarmasin seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Sdr. Suladi dalam melakukan penjualan BBM Biosolar tersebut tidak dilengkapi dengan perijinan;
- Bahwa Saksi tahu perbuatannya yang melakukan pengisian BBM Biosolar Subsidi didalam tangki modifikasi yang terpasang di truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa kode barcode yang digunakan untuk melakukan pengisian BBM Biosolar pada tangki modifikasi yang terpasang pada truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG tersebut sebanyak 4 yaitu DA-8131-TPG, E-8635-BA, AG-9188-EG dan DK-8166-JS;
- Bahwa kode barcode DA-8131-TPG, E-8635-BA dan DK-8166-JS yang biasa digunakan untuk melakukan pembelian BBM Biosolar subsidi tersebut milik teman Saksi;
- Bahwa hasil yang Saksi dapat selama melakukan penjualan BBM Biosolar dari tangki modifikasi yang terpasang di truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG tersebut yaitu sekitar 10.800 liter selama bulan Oktober 2025 sampai sekarang, sehingga hasil yang Saksi dapatkan sekitar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pengisian BBM Biosolar Subsidi pada tangki modifikasi yang terpasang di truk jenis Nissan Euro type PKD 211KHR warna merah nopol AG-9188-EG dengan menggunakan kode barcode tidak sesuai tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan Saksi gunakan untuk biaya hidup keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Agung Hariyono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pemilik atas 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino, type FG1JKBGGJL (FG210JL), warna hijau, nopol: L-8425-ND, Noka: MJFEG1JLP5JB11569, Nosin: J08CFJ12503 yang disewakan berdasarkan perjanjian sewa tanggal 14 Agustus 2025 kepada Sdr. Eko Purnomo;
- Bahwa bukti kepemilikannya yaitu BPKB 1 (satu) unit Kendaraan Truck Nissan Euro Type PKD 211KHR Warna Merah Nomor Pol.: AG-9188-EG dalam penguasaan Saksi Agung Hariyono yang dibeli dari Sdr. Husaini berdasarkan kwitansi pembelian tanggal 04 Januari 2025;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Suliadi, dan yang setuju Saksi truck miliknya disewa oleh temannya yaitu sdr. Eko Purnomo untuk melakukan kegiatan pengiriman barang barang shopee dengan tujuan Surabaya-Kalimantan yang disewa sejak bulan Agustus 2025 dengan pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) / bulan;
- Bahwa terhadap tangki Truck tersebut Saksi tidak pernah melakukan modifikasi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa trucknya telah dimodifikasi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli atas nama Yodah Galih Banuaji, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021, ditetapkan 3 (tiga) jenis BBM yaitu :
 - a. Jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar);Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu menjadi Jenis Bensin RON 90. Hal ini sesuai Pasal 3 ayat (4) Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021 yang mengatur bahwa "Menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan di bidang perekonomian;

Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 37.K/HK/.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90, di pasaran adalah dengan merek dagang Peralite;

b. Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (BBM selain JBT dan JBKP);

- Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah dapat diartikan sebagai orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan/atau korporasi/Badan Usaha (*korporatie*) yang berbadan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat dipidana dan/atau dimintai pertanggung jawab atas perbuatan pidananya baik setiap warga Negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili dan tunduk kepada hukum Indonesia dan juga perusahaaperusahaan yang berbadan hukum Indonesia maupun berbadan hukum asing tanpa terkecuali, yang melakukan perbuatannya di wilayah Negara Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalahgunaan dijelaskan secara eksplisit dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah mengangkut dan atau meniadakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan masyarakat dan negara karena BBM bersubsidi diperuntukan hanya kepada konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021, bahwa harga jual jenis BBM tertentu jenis minyak solar dititik serah penyalur ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini menteri ESDM, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, harga eceran bahan bakar minyak tertentu jenis Minyak Solar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap liternya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB) dan harga Peralite Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap liternya. sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021, BPH migas diberikan wewenang untuk memberikan penugasan kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum guna melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu diseluruh wilayah NKRI, dan untuk saat ini adalah PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk. Landasan hukum penyalur adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009 jo Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, dimana Penyalur dapat melaksanakan penyaluran jenis BBM tertentu berdasarkan kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga Umum;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyalur wajib melaksanakan penyaluran dengan harga eceran BBM yang ditetapkan oleh ketentuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021 dalam hal penyaluran, menyalurkan BBM diatas harga yang ditetapkan maka hal tersebut merupakan tindakan melanggar hukum yang diatur ancaman pidananya dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta;
- Bahwa kegiatan niaga BBM yang tujuannya mendapatkan margin/keuntungan dari jual beli adalah merupakan perbuatan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang merupakan bagian dari Kegiatan Usaha Hilir yakni Niaga BBM yang wajib dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Terhadap kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang tidak dilengkapi Izin Berusaha dari Pemerintah sebagaimana dilakukan oleh Tersangka dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 23A ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat”;
- Bahwa sebagaimana kronologis yang disampaikan penyidik diatas, patut diduga merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penjualan BBM Solar subsidi untuk memperoleh keuntungan serta penyimpangan alokasi BBM, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat di kategorikan sebagai tindak pidana “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah)”, sehingga patut diduga telah melanggar hukum dan dapat dikenakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja sebagai sopir sejak sekitar bulan April tahun 2025 dan pimpinan Terdakwa adalah Sdr. Suladi selaku pemilik armada truk;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak saat karena melakukan pengisian BBM armada truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna Hijau nopol L-8425-ND, yang mana saat itu barcode yang di gunakan untuk pembelian BBM Biosolar tersebut bukan untuk armada truk tersebut, kemudian BBM Biosolar di masukkan di dua tangki modifikasi yang terpasang di truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul: 22.30 WIB di Pelabuhan Kalimas Pos 3 Tanjung Perak Surabaya saat akan membantu memindahkan muatan yang dimuat diatas truk teman yang juga diamankan terkait hal yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan pengisian BBM Biosolar dengan menggunakan barcode yang bukan untuk armada truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna Hijau nopol L-8425-ND tersebut pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekitar jam 10.17 WIB di SPBU Pertamina 54.601.112 Margomulyo Jl. Margomulyo Nomor 30 Kecamatan Asemrowo Surabaya;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengisian BBM Biosolar di tangki modifikasi yang terpasang pada armada truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna Hijau nopol L-8425-ND tersebut yaitu awalnya Terdakwa selaku sopir kendaraan Truck Hino Type FG1 JKBP BGJL warna Hijau Nomor Pol: L-8425-ND yang membawa muatan dari Banjarmasin ke Surabaya dengan menggunakan Kapal dimana tiba di Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 07.00 WIB, kemudian sesampai di Surabaya Terdakwa melakukan pengisian BBM Biosolar di 2 (dua) SPBU di wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yaitu :

- Di SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira pukul 08.49 WIB dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan Nomor Pol: DK-8166-JS (tidak sesuai dengan plat Nomor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana sebanyak Kurang lebih 100 Liter dimasukan di Tangki utama truck dan sebanyak kurang lebih 100 Liter dimasukan kedalam tangki modifikasi yang ada di truk;
- Di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira pukul 10.01 WIB dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan Nomor Pol: DA-8932-ZJ (tidak sesuai dengan plat Nomor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk;
- Di SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekira pukul 17.30 WIB dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan Nomor Pol: L-8425-ND (sesuai dengan plat Nomor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk;
- Di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 10.17 WIB dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan Nomor Pol: L-8425-ND (sesuai dengan plat Nomor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk;

- Bahwa kemudian di truck Nomor Pol.: L-8425-ND yang tersebut terdapat 3 (tiga) tangki Bahan Bakar Minyak, yang mana 1 (satu) tangki adalah tangki utama yang terhubung dengan mesin kendaraan dengan kapasitas kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) liter sedangkan 2 (dua)

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki adalah tangki modifikasi untuk menampung BBM Biosolar dimana kapasitas masing-masing tangki tersebut adalah sebanyak kurang lebih 490 liter (total 2 (dua) tangki sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) liter), kemudian di Handphone Terdakwa di Folder di galery foto beberapa ada foto tiga barcode yang sering digunakan untuk pengisian Bahan Bakar Minyak Biosolar;

- Bahwa truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna hijau Nopol L-8425-ND tersebut milik Sdr. Suladi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian tangki modifikasi yang terpasang di truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna Hijau Nopol L-8425-ND tersebut sejak sekitar bulan Agustus 2025, namun saat itu masih ada satu tangki modifikasi yang terpasang, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2025 tangki modifikasi yang kedua baru dipasang di truk tersebut dan yang melakukan pemasangan tangki modifikasi tersebut adalah Sdr. Suladi selaku pemilik;

- Bahwa maksud dan tujuan dipasang tangki modifikasi pada truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna Hijau Nopol L-8425-ND tersebut untuk melakukan pembelian BBM di Surabaya kemudian sampai di Banjarmasin isi tangki modifikasi tersebut di keluarkan dan ditampung, selanjutnya dijual lagi kepada sesama sopir truk di Banjarmasin;

- Bahwa jumlah dan kapasitas isi tangki modifikasi yang terpasang pada truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna Hijau Nopol L-8425-ND tersebut sebanyak dua tangki dengan kapasitas setiap tangki kurang lebih 490 liter dan tangki modifikasi bukan merupakan tangki untuk kebutuhan BBM terhadap truck tersebut;

- Bahwa BBM yang diisikan pada tangki modifikasi yang terpasang pada truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna Hijau Nopol L-8425-ND tersebut jenis BBM Biosolar dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) / liter yang merupakan jenis BBM Subsidi;

- Bahwa kode barcode pertamina dengan Nomor DK-8166-JS dan DA-8932-ZJ yang digunakan untuk melakukan pengisian BBM Biosolar BBM Biosolar tersebut adalah milik teman Terdakwa sesama sopir yang berada di Banjarmasin;

- Bahwa saat melakukan pengisian dengan kode barcode DK-8166-JS dan DA-8932-ZJ tersebut sudah dilakukan pengecekan oleh petugas SPBU, setelah petugas SPBU mengetahui adanya ketidaksesuaian antara kode barcode dengan Nopol truk yang akan diisi selanjutnya petugas SPBU

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bilang kepada petugas SPBU “*sudah biasa ae*” kemudian petugas SPBU paham dan langsung melakukan pengisian, setelah selesai melakukan pengisian petugas SPBU diberikan tips sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual BBM Biosolar tersebut kepada pemilik truck yaitu Sdr. Suladi di Banjarmasin seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan perizinan dan Terdakwa tidak tahu oleh Sdr. Suladi bahwa BBM Biosolar tersebut kemudian dijual dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa tahu melakukan pengisian BBM Biosolar Subsidi didalam tangki modifikasi yang terpasang di truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna Hijau Nopol L-8425-ND maupun dengan menggunakan kode barcode DK-8166-JS dan DA-8932-ZJ yang tidak sesuai dengan Nopol kendaraan yaitu L-8425-ND dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa selama bulan September 2025 sampai sekarang, atas perbuatan Terdakwa telah mendapatkan hasil/keuntungan sekitar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan Truck Hino, type FG1JKBBGJL (FG210JL), warna hijau, nopol: L-8425-ND, Noka: MJEFG1JLP5JB11569, Nosin: J08CFJ12503;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Hino, type FG1JKBBGJL (FG210JL), warna hijau, nopol: L-8425-ND, atas nama pemilik Husaini;
3. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Truck Hino;
4. BBM jenis Bio Solar total kurang lebih sekitar 700 (tujuh ratus) liter;
5. 1 (satu) buah HP merek iPhone XR, warna hitam, IMEI 1: 353055101254560, IMEI 2: 353055101229984 yang didalamnya terdapat gambar kode barcode pertamina kendaraan nopol: L-8425-ND, nopol: DK-8166-JS, nopol: DA-8932-ZJ;
6. 1 (satu) buah HP merek OPPO A16, warna silver, IMEI 1: 865944056172797, IMEI 2: 865944056172789 yang didalamnya terdapat gambar kode barcode pertamina kendaraan nopol: L-8425-ND, nopol: DK-8166-JS, nopol: DA-8932-ZJ;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah flashdisk Merk Kingston DT108 ukuran 8 Gb yang berisikan 4 (empat) file video rekaman CCTV di SPBU Pertamina 54.601.112 – Raya Margomulyo Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kec. Krembangan Kota Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 22.30 WIB di Pelabuhan Kalimas Pos 3 Tanjung perak Surabaya saat melakukan pengisian BBM armada truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna hijau Nomor Pol. L-8425-ND, yang mana saat itu barcode yang di gunakan untuk pembelian BBM Bio Solar tersebut bukan untuk armada truk tersebut, kemudian BBM Bio Solar di masukkan di dua tangki modifikasi yang terpasang di truk tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengisian BBM Bio Solar di tangki modifikasi yang terpasang pada armada truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna hijau Nomor Pol. L-8425-ND tersebut yaitu awalnya Terdakwa selaku sopir kendaraan Truck Hino Type FG1 JKBP BGJL warna hijau Nomor Pol.: L-8425-ND yang membawa muatan dari Banjarmasin ke surabaya dengan menggunakan Kapal dimana tiba di Surabaya pada hari Selasa Tanggal 14 April 2026 sekira jam 07.00 WIB, kemudian sesampai di surabaya Terdakwa melakukan pengisian BBM Bio Solar di 2 (dua) SPBU di wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yaitu :
 - Di SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira pukul 08.49 WIB dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan Nomor Pol.: DK-8166-JS (tidak sesuai dengan plat Nomormor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana sebanyak Kurang lebih 100 Liter dimasukan di Tangki utama truck dan sebanyak kurang lebih 100 Liter dimasukan kedalam tangki modofikasi yang ada di truk;
 - Di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira pukul 10.01 WIB dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan Nomor Pol.: DA-8932-ZJ (tidak sesuai dengan plat Nomormor truck)

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk.

- Di SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekira pukul 17.30 WIB dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan Nomor Pol.: L-8425-ND (sesuai dengan plat Nomormor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk.
- Di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 10.17 WIB dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan Nomor Pol.: L-8425-ND (sesuai dengan plat Nomormor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk;
- Bahwa kemudian di truck Nomor Pol.: L-8425-ND yang tersebut terdapat 3 tangki Bahan Bakar minyak, yang mana 1 tangki adalah tangki utama yang terhubungan dengan mesin kendaraan dengan kapasitas kurang lebih 180 Liter sedangkan 2 tangki adalah tangki modifikasi untuk menampung BBM Bio Solar dimana kapasitas masing-masing tangki tersebut adalah sebanyak kurang lebih 490 Liter (Total 2 tangki sebanyak 980 Liter) kemudian di Handphone Terdakwa di Folder di galery Foto beberapa ada foto tiga Barcode yang sering digunakan untuk pengisian Bahan Bakar Minyak Bio Solar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian tangki modifikasi yang terpasang di truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna hijau Nomor Pol. L-8425-ND tersebut sejak sekitar bulan Agustus 2025, namun saat itu masih ada satu tangki modifikasi yang terpasang, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2025 tangki modifikasi yang kedua baru dipasang di truk tersebut dan yang melakukan pemasangan tangki modifikasi tersebut adalah Sdr. Suladi selaku pemilik;
- Bahwa BBM yang di isikan pada tangki modifikasi yang terpasang pada truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna hijau Nomor Pol. L-8425-ND tersebut jenis BBM Bio Solar dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) / liter yang merupakan jenis BBM Subsidi, kemudian Terdakwa menjual BBM biosolar tersebut kepada pemilik truck yaitu Sdr. SULADI di Banjarmasin seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan perizinan dan Terdakwa

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu oleh Sdr. SULADI bahwa BBM Bio Solar tersebut kemudian dijual dengan harga berapa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah mendapatkan hasil/keuntungan sekitar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “setiap orang”. Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Hendrik Setiawan Bin (Alm) Abdul Halim** dan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadili di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi; Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah subjek hukum perseorangan yang berdomisili serta merupakan warga negara Indonesia sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan serta identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- **Kegiatan Usaha Hilir** adalah kegiatan usaha yang berintikan atau tertunpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/Niaga;
- **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 dinyatakan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi: kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

- **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah terkait, dinyatakan bahwa Usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, Bahan bakar minyak, Bahan bakar Gas dan atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan pribadi atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara

Menimbang bahwa Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) atau gas yang disubsidi pemerintah diatur dalam **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, yang kini telah diubah atau diperbarui ketentuannya melalui **Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Contoh bentuk penyalahgunaan ini meliputi:

- Kegiatan pengoplosan BBM subsidi.
- Pemindahan isi tabung gas subsidi (seperti LPG 3 kg) ke tabung non-subsidi.
- Penyelewengan distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Bahan Bakar Minyak tersebut bersubsidi dapat diketahui dari harga dan darimana sumber jenis BBM tersebut, dimana untuk jenis BBM tertentu (subsidi) harga ditetapkan oleh Pemerintah dan berasal dari Badan Usaha yang tentunya telah mendapatkan penugasan dari BPH Migas;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang harga jual eceran jenis BBM tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan: Dimana harga Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 sudah termasuk pajak;

Menimbang bahwa pada prinsipnya berdasarkan lampiran Perpres 191 Tahun 2014, yang dapat menggunakan BBM Subsidi Adalah antara lain: Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Dimana untuk harga minyak solar telah ditentukan besaran harga jual eceran oleh pemerintah, dengan demikian BBM bersubsidi Jenis Minyak Solar tidak diperbolehkan dijual Kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi ijin usaha dan daftar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 22.30 WIB di Pelabuhan Kalimas Pos 3 Tanjung perak Surabaya saat melakukan pengisian BBM armada truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna hijau Nomor Pol. L-8425-ND, yang mana saat itu barcode yang di gunakan untuk pembelian BBM Bio

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solar tersebut bukan untuk armada truk tersebut, kemudian BBM Bio Solar di masukkan di dua tangki modifikasi yang terpasang di truk tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengisian BBM Bio Solar di tangki modifikasi yang terpasang pada armada truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna hijau Nomor Pol. L-8425-ND tersebut yaitu awalnya Terdakwa selaku sopir kendaraan Truck Hino Type FG1 JKBP BGJL warna hijau Nomor Pol.: L-8425-ND yang membawa muatan dari Banjarmasin ke Surabaya dengan menggunakan Kapal dimana tiba di Surabaya pada hari Selasa Tanggal 14 April 2026 sekira jam 07.00 WIB, kemudian sesampai di Surabaya Terdakwa melakukan pengisian BBM Bio Solar di 2 (dua) SPBU di wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yaitu :

- Di SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira pukul 08.49 WIB dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan Nomor Pol.: DK-8166-JS (tidak sesuai dengan plat Nomormor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana sebanyak Kurang lebih 100 Liter dimasukan di Tangki utama truck dan sebanyak kurang lebih 100 Liter dimasukan kedalam tangki modifikasi yang ada di truk;
- Di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira pukul 10.01 WIB dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan Nomor Pol.: DA-8932-ZJ (tidak sesuai dengan plat Nomormor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk.
- Di SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekira pukul 17.30 WIB dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan Nomor Pol.: L-8425-ND (sesuai dengan plat Nomormor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk.
- Di SPBU Pertamina 54.601.112 Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 10.17 WIB dengan menggunakan Barcode Pertamina dengan Nomor Pol.: L-8425-ND (sesuai dengan plat Nomormor truck) sebanyak kurang lebih 200 Liter yang mana dimasukan di kedalam tangki modifikasi yang ada di truk;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di truck Nomor Pol.: L-8425-ND yang tersebut terdapat 3 tangki Bahan Bakar minyak, yang mana 1 tangki adalah tangki utama yang terhubungan dengan mesin kendaraan dengan kapasitas kurang lebih 180 Liter sedangkan 2 tangki adalah tangki modifikasi untuk menampung BBM Bio Solar dimana kapasitas masing-masing tangki tersebut adalah sebanyak kurang lebih 490 Liter (Total 2 tangki sebanyak 980 Liter) kemudian di Handphone Terdakwa di Folder di galery Foto beberapa ada foto tiga Barcode yang sering digunakan untuk pengisian Bahan Bakar Minyak Bio Solar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian tangki modifikasi yang terpasang di truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna hijau Nomor Pol. L-8425-ND tersebut sejak sekitar bulan Agustus 2025, namun saat itu masih ada satu tangki modifikasi yang terpasang, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2025 tangki modifikasi yang kedua baru dipasang di truk tersebut dan yang melakukan pemasangan tangki modifikasi tersebut adalah Sdr. Suladi selaku pemilik;
- Bahwa BBM yang di isikan pada tangki modifikasi yang terpasang pada truk jenis Hino type FG1JKPB BGJL (FG210JL) tahun 2005 warna hijau Nomor Pol. L-8425-ND tersebut jenis BBM Bio Solar dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) / liter yang merupakan jenis BBM Subsidi, kemudian Terdakwa menjual BBM biosolar tersebut kepada pemilik truck yaitu Sdr. SULADI di Banjarmasin seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan perizinan dan Terdakwa tidak tahu oleh Sdr. SULADI bahwa BBM Bio Solar tersebut kemudian dijual dengan harga berapa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah mendapatkan hasil/keuntungan sekitar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Advokatnya telah mengajukan pembelaan/pledoi tetapi isinya yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya serta Terdakwa bekerja sebagai sopir untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya;

Menimbang bahwa dikarenakan pembelaan/pledoi hanyalah merupakan permohonan mengenai keringanan hukuman dan tidak mengenai unsur yuridis dari unsur-unsur dakwaan sehingga pembelaan/pledoi akan dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah **Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang selain ada Pidana Penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sehingga Terdakwa selain dijatuhi pidana Penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan Majelis Hakim sampaikan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Hino, type FG1JKBBGJL (FG210JL), warna hijau, nopol: L-8425-ND, Noka: MJEFG1JLP5JB11569, Nosin: J08CFJ12503;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Hino, type FG1JKBBGJL (FG210JL), warna hijau, nopol: L-8425-ND, atas nama pemilik Husaini;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Truck Hino;

Yang disita dari Terdakwa dan di persidangan diakui kepemilikannya adalah Saksi Agung Hariyono maka akan dikembalikan kepada Saksi Agung Hariyono;

- BBM jenis Bio Solar total kurang lebih sekitar 700 (tujuh ratus) liter;
- 1 (satu) buah HP merek iPhone XR, warna hitam, IMEI 1: 353055101254560, IMEI 2: 353055101229984 yang didalamnya terdapat gambar kode barcode Pertamina kendaraan nopol: L-8425-ND, nopol: DK-8166-JS, nopol: DA-8932-ZJ;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO A16, warna silver, IMEI 1: 865944056172797, IMEI 2: 865944056172789 yang didalamnya terdapat gambar kode barcode Pertamina kendaraan nopol: L-8425-ND, nopol: DK-8166-JS, nopol: DA-8932-ZJ;

yang merupakan hasil kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah flashdisk Merk Kingston DT108 ukuran 8 Gb yang berisikan 4 (empat) file video rekaman CCTV di SPBU Pertamina 54.601.112 – Raya Margomulyo Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kec. Krembangan Kota Surabaya;

Dalam lampiran perkara ini maka status barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pelaksanaan tepat sasaran penyaluran BBM bersubsidi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat miskin dan kelompok rentan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Setiawan Bin (alm) Abdul Halim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Hino, type FG1JKBBGJL (FG210JL), warna hijau, nopol: L-8425-ND, Noka: MJFEG1JLP5JB11569, Nosin: J08CFJ12503;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Hino, type FG1JKBBGJL (FG210JL), warna hijau, nopol: L-8425-ND, atas nama pemilik Husaini;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Truck Hino;

Dikembalikan kepada yang Berhak yaitu Saksi Agung Hariyono.

- BBM jenis Bio Solar total kurang lebih sekitar 700 (tujuh ratus) liter;
- 1 (satu) buah HP merek iPhone XR, warna hitam, IMEI 1: 353055101254560, IMEI 2: 353055101229984 yang didalamnya terdapat gambar kode barcode pertamina kendaraan nopol: L-8425-ND, nopol: DK-8166-JS, nopol: DA-8932-ZJ;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A16, warna silver, IMEI 1: 865944056172797, IMEI 2: 865944056172789 yang didalamnya terdapat gambar kode barcode pertamina kendaraan nopol: L-8425-ND, nopol: DK-8166-JS, nopol: DA-8932-ZJ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah flashdisk Merk Kingston DT108 ukuran 8 Gb yang berisikan 4 (empat) file video rekaman CCTV di SPBU Pertamina 54.601.112 – Raya Margomulyo Jl. Margomulyo Nomor 30 Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan SPBU Pertamina 54.601.123 Jl. Kalianak Kec. Krembangan Kota Surabaya;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, oleh kami : Alex Adam Faisal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **03 September 2026** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Reiyen Novandana Syanur Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Advokatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H., M.H.

TTD.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 1002/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

